

「재도전성공패키지」 세부관리기준

2020. 04. 24.
2020. 06. 03.
2020. 07. 06.
2021. 04. 21.
2022. 05. 01.
2023. 07. 26.
2024. 06. 25.
2024. 08. 02.
2025. 04. 22.

제 1 장 총 칙

제1조(목적) 재도전성공패키지 지원사업(이하 “사업”이라 한다) 세부관리기준은(이하 “관리기준”이라 한다) 창업사업화 지원사업 통합관리지침(이하 “지침”이라 한다)에 위임된 사항과 그 시행에 필요한 세부사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의) 이 관리기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. “**재도전성공패키지**”란 사업 경험과 우수한 아이템을 바탕으로 성장 가능성이 높은 (예비)재창업자를 발굴하여 사업화 자금, 성장촉진 프로그램, 인식개선, 연계지원 등을 일괄 지원하는 사업을 말한다.
2. “**재창업**”이란 「중소기업창업 지원법」 제2조에 따라 중소기업을 폐업하고 새로운 중소기업을 설립하는 것을 말한다.
3. “**전담인력**”이란 주관기관에 소속되어 있으며 사업참여율이 100%인 수행인력을 말한다.
4. “**성장촉진(Re:Born) 프로그램**”이란 총괄기관, 전문기관 및 주관기관이 발굴한 (예비)재창업자를 육성하기 위해 지원하는 직·간접 프로그램을 말한다.
5. “**Re:Born Space**”란 민·관이 협업하여 (예비)재창업자, 창업생태계 관계자 간 IR, 네트워킹, 강연, 행사 등을 위해 조성한 연결의 장을 말한다.
6. “**성장촉진재원**”이란 (예비)재창업기업 성장을 위해 정부, 기업, 투자사, 공공기관 등이 조성한 현금, 현물, 서비스를 말한다.
7. “**성실경영 평가**”란 「중소기업창업 지원법」 제43조에 따라 (예비)재창업자가 재창업

전의 기업을 경영하면서 분식회계, 고의부도, 부당해고 등을 하지 아니하고 성실하게 경영했는지 여부 등을 평가하는 것을 말한다.

8. “**협력기관**”이란 총괄기관, 전문기관 및 주관기관이 특정 목적의 (예비)재창업자 육성을 위해 계획, 협약 등을 맺고 협업하는 기관을 말한다.
9. “**일반형**”이란 (예비)재창업자를 발굴하여 사업화 자금 및 성장촉진 프로그램 등을 지원하는 사업을 말한다.
10. “**IP전략형**”이란 (예비)재창업자가 보유한 지식재산(IP)의 제품화 및 사업화 등을 지원하는 특허청 협업사업을 말한다.
11. “**기업발굴형**”이란 민·관 협업을 통해 (예비)재창업자를 발굴하고, 사업화 자금 및 성장촉진 프로그램 등을 지원하는 사업을 말한다.
12. “**Re:Born IR (Investor Relations)**”이란 재도전성공패키지 참여기업 및 재창업기업의 투자유치를 위해 대·중견기업 등을 대상으로 IR포칭 및 네트워킹 등을 지원하는 프로그램을 말한다.
13. “**Re:Born 멘토단**”이란 폐업 경험이 있는 (예비)재창업자 등을 대상으로 “폐업에서 재창업까지” 애로사항 해결 및 실질적 도움 제공을 위하여 성공 재창업자, 시장(연계)전문가 등으로 구성된 멘토단을 말한다.
14. “**Re:Born 캠프**”란 (예비)재창업자 등을 대상으로 심리치유 및 힐링, 대기업·우수 선배기업 등과의 만남 및 교류, 격려의 장 등을 제공하는 프로그램을 말한다.
15. “**일반형 주관기관**”이란 (예비)재창업자 발굴 및 사업화 지원, 멘토링, 성장촉진 프로그램 제공 등 성공적인 재창업을 지원하는 기관을 말한다.
16. “**지정형 주관기관**”이란 지식재산권을 보유한 (예비)재창업자 대상으로 제품화 전략 컨설팅과 본 사업을 동시에 운영하는 기관을 말한다.
17. “**연합프로그램**”이란 (예비)재창업자를 대상으로 대규모 또는 효율적 프로그램 운영·지원 등을 위하여 다수의 주관기관이 공동으로 프로그램을 운영하는 것을 말한다.
18. “**기본프로그램**”이란 (예비)재창업자를 대상으로 실패원인분석, BM고도화, 실증·검증, 초기투자유치 등 주관기관이 의무적으로 운영하여야 하는 프로그램을 말한다.
19. “**특화(자율)프로그램**”이란 주관기관이 보유한 특성·강점·전문성, (예비)재창업자의 특성을 고려하여 자율적으로 기획·운영하는 프로그램을 말한다.

제3조(적용범위) 본 관리기준은 재도전성공패키지 사업을 운영하는 전반적인 사항에 대하여 적용하며, 주관기관의 내부규정과 상충되는 경우 본 관리기준을 우선한다.

제 2 장 추진체계

제4조(사업운영위원회) ① 전문기관 및 주관기관 장은 사업 추진 및 운영에 관한 중요사항의 결정, 문제가 발생한 사안의 제재 등급 등을 심의하기 위해 사업운영위원회를 구

성하여 운영할 수 있다.

② 전문기관 및 주관기관은 발생 20일 이내에 사업운영위원회를 개최하여야 하며, 5인 이상의 사업운영위원을 구성하고, 참석 위원의 2/3 이상을 의결정족수로 한다. 단, 필요시 서면으로 대체할 수 있다.

③ 주관기관 사업운영위원회는 지침 제13조제3항과 다음 사항을 심의할 수 있다.

1. 창업기업의 인수합병 승인 여부 확정
2. 창업기업 선정평가에 대한 이의제기 심의 결과 확정

제 3 장 주관기관 및 (예비)재창업자 모집공고

제5조(주관기관 모집선정) ① 전문기관 장은 사업의 목적과 특성에 따라 주관기관을 일반형, 지정형 등으로 구분하여 모집·운영할 수 있다.

② 전문기관 장은 재창업 지방 활성화를 위하여 주관기관을 지역별로 선정 및 운영할 수 있다.

제 4 장 선 정

< 제 1 절 주관기관 >

제6조(주관기관 선정평가) 전문기관은 지침에 따라 주관기관 선정평가를 시행하되, 별도의 평가계획 및 평가가이드 등을 수립하여 시행할 수 있다.

< 제 2 절 (예비)재창업자 >

제7조(성실경영 평가) ① 전문기관 장은 (예비)재창업자에 대한 선정평가를 수행하기 전 「중소기업창업 지원법」 제43조(재창업기업 성실경영 평가)에 따라 중소벤처기업진흥공단을 통해 (예비)재창업자에 대한 성실경영 평가를 시행하여야 한다.

② 전문기관 및 주관기관 장은 중소벤처기업진흥공단의 성실경영 평가 결과 부적합으로 판정된 (예비)재창업자를 대상으로 탈락 및 선정취소 등 조치를 취할 수 있다.

③ 성실경영 평가에서 부적합 판정을 받은 (예비)재창업자는 중소벤처기업진흥공단을 통해 이의를 제기할 수 있으며, 전문기관 및 주관기관의 장은 재심의 통과자를 대상으로 후속조치를 취하여야 한다.

제8조((예비)재창업자 선정평가) ① 전문기관 지침에 따라 선정평가를 시행하되, 별도의

평가계획 및 평가가이드 등을 수립하여 시행할 수 있다.

② 주관기관은 제①항의 전문기관 평가계획 등에 따라 (예비)재창업자에 대한 평가 등을 실시하여야 한다.

제9조((예비)재창업자 최종선정) ① 전문기관 또는 주관기관은 선정된 (예비)재창업자의 사업 포기 및 중단 등의 사유로 창업사업화지원 잔여예산이 발생할 경우 협약 시작일로부터 2개월 이내에 한하여 차 순위 후보자를 추가로 선정할 수 있다.

② 주관기관은 지침 제20조제3항과 관련하여 사업 포기 및 중단, 선정 취소, 추가 선정 등이 발생할 경우 즉시 해당 내용을 전문기관에 보고하여야 한다.

제10조((예비)재창업자의 사업지원금 확정) ① 주관기관 장은 예산규모 및 (예비)재창업자의 평가결과, 사업계획 등을 고려하여 사업운영위원회를 통해 사업지원금 배정 심의를 하여야 한다.

② 주관기관에서는 사업운영위원회를 통한 사업지원금 배정에 대한 심의결과를 전문기관 장에게 보고하여야 한다.

③ (예비)재창업자는 확정된 사업지원금을 반영하여 협약체결을 위한 수정사업계획서를 온라인시스템을 통해 주관기관 및 전문기관에 제출하여 승인을 득하여야 한다.

제 5 장 협 약

제11조(협약의 변경) ① 주관기관은 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 승인 또는 보고를 통해 협약의 변경을 하도록 하며, 그 외 세부내용은 지침에 따른다.

1. 주관기관 장이 전문기관의 장에게 승인을 득하여야할 사항

가. 최종 승인된 사업계획서를 기준으로 사업비 비목별 20% 이상 변경

2. 주관기관 장이 전문기관의 장에게 보고하여야할 사항

가. 최종 승인된 사업계획서를 기준으로 사업비 비목별 20% 미만 변경 (별도로 최종 보고서에 변경이력 작성하여 보고 필요)

② (예비)재창업자는 다음 각 호의 사유가 발생한 경우 승인 또는 보고를 통해 협약의 변경을 하도록 하며, 그 외 세부내용은 지침에 따른다.

1. (예비)재창업자가 주관기관에게 승인을 득하여야할 사항

가. 최종 승인된 사업계획서를 기준으로 사업비 비목별 20% 이상 변경

2. (예비)재창업자가 주관기관에게 보고하여야할 사항

가. 최종 승인된 사업계획서를 기준으로 사업비 비목별 20% 미만 변경 (별도로 최종 보고서에 변경이력 작성하여 보고 필요)

제 6 장 사업지원금의 구성 및 집행

< 제 1 절 주관기관 >

제12조(주관기관 사업비 구성) ① 주관기관 사업비는 정부지원사업비와 주관기관 자기부담사업비로 구성되며, 자기부담사업비는 현금 또는 현물로 구성할 수 있다.

② 주관기관 사업비 구성 및 비목기준, 자기부담사업비 비율 등은 모집공고문(붙임, 참고, 양식, 매뉴얼 등 포함)에서 정하는 바에 따른다.

제13조(창업프로그램 운영비) ① 강사수당은 지침의 강사수당 지급기준에 따라 지급하도록 하고, 지급기준 '다'급에 해당될 경우 '나'급의 기준에 따라 지급하도록 한다. 이를 초과할 경우 전문기관의 사전승인을 받아야 한다.

② 전담·겸직인력 외 내부직원을 강사로 활용 시, 강사수당은 월 2회 이하로 지급할 수 있으며 사업비 내 강사수당 중 50%를 초과할 수 없다.

제14조(인건비) ① 주관기관은 전담인력 및 겸직인력에게 보수를 지급할 수 있으며, 정부지원사업비의 60%까지 인건비 편성이 가능하다.

② 제①항에 따른 보수는 전담인력 및 겸직인력의 사업 참여율에 해당하는 비율만큼 지급이 가능하다.

③ 총괄책임자 및 출납인력은 주관기관 내부규정에 따른 수당지급 규정에 한해 지급할 수 있다. 주관기관에서 이미 해당 수당을 지급하고 있는 경우, 중복으로 지급할 수 없다.

제15조(회의비) ① “회의비”는 정부지원사업비의 3% 이내 및 자기부담사업비의 3% 이내에서 각각 편성 가능하다. 단, 회의비를 사용하는 경우 참석자 중 외부 인력이 반드시 포함되어야 한다.

② “회의비” 집행시, 참석인원 당 3만원 이내로 집행하여야 한다.

제16조(사업운영비) ① “일반수용비” 중 홍보를 위한 기념품은 정부지원금으로 집행할 수 없으며, 주관기관 내부규정에 근거하여 자기부담사업비로 집행가능 하다.

② “특근메식비”는 정규근로시간 외의 근무자를 위한 식대로 1인 1식 9,000원을 초과할수 없다.

③ “임차비”는 사업운영과 관련된 장소, 시설, 장비, 물품 등을 임차시 사용 가능하다.

④ “복리후생비”는 주관기관 전담인력 교육비 등으로 사용 가능하다. 단, 전담인력 교육비는 1인당 1백만원을 초과할수 없다.

⑤ “자산취득비” 및 “시설장비유지비”는 정부지원금으로 집행할 수 없으며, 주관기관 내부규정에 근거하여 자기부담사업비로 집행가능 하다. 주관기관은 자산구매 시

협약종료 2개월 전까지 배송 및 설치가 완료되어야 한다.

< 제 2 절 (예비)재창업자 >

제17조((예비)재창업자 사업비 구성) ① (예비)재창업자 사업비의 구성 내용은 표-1와 같다.

< 표-1. (예비)재창업자 사업비 구성 >

총사업비 (A=B+C+D)	정부지원사업비 (B)	(예비)재창업자 자기부담사업비	
		현금 (C)	현물 (D)
100%	총사업비의 75%이하	총사업비의 5%이상	총사업비의 20%이하

② (예비)재창업자 자기부담사업비 중 현물의 경우, 다음의 각 호에 따라 계상하여야 하며, 해당 사항에 대한 단가 등을 명확하게 산출할 수 있는 증빙자료를 구비하여 협약체결 전 주관기관에 제출하여야 한다.

1. 재창업기업이 보유하고 있는 건물, 시약 등 재료비
2. 재창업기업이 보유하고 있는 시제품제작 관련 기자재의 사용료 및 임차료(단, 기자재의 경우 취득가액의 10퍼센트, 또는 잔존가치액 이내에서 인정)
3. 재창업기업이 창업준비공간을 보유 또는 임차한 경우 해당 공간의 임차료
4. (예비)재창업자 본인 및 창업사업화지원 수행에 직접 참여하는 기존 임직원 인건비

제18조(인건비) ① 창업기업의 신규 채용인력은 협약종료일 1개월 이전에 채용(4대 보험 중 고용보험 취득일 기준)한 인력에 한하여 인건비 집행이 가능하다.

② 채용인력 중 제도상 4대 보험에 모두 가입이 불가능한 근로자는 예외를 적용하여 사업비로 인건비 집행을 허용한다.

1. 만 60세 이상인 자로 국민연금 가입 제외 대상
2. 만 65세 이후 고용된 자로 고용보험 가입 제외 대상
3. 외국인 근로자 중 고용보험 적용 제외 대상(체류자격에 따른 고용보험 ‘적용제외’ 여부는 출입국관리법 시행령 제23조에 따름)

③ 인건비 산정 시 소속직원의 최근 3년 이내의 근로소득이 있더라도 법정최저 급여에 미치지 못하는 급여를 수령했던 경우에는 ‘최근 3년 이내에 근로소득이 없는 경우’로 적용하여 지급할 수 있다.

④ 창업기업 소속직원이 ‘1년 이상 근로한 경우’ 퇴직연금 가입자에 한해 퇴직급여충당금을 집행할 수 있다.

⑤ 신규 직원 채용 시점의 해당 월에 대해서는 신규 직원의 4대보험 자격취득일(4대 보험 전체 취득 완료일)을 기준으로 일할 계상 하여 집행하여야 한다.

제19조(여비) ① 국외 출장을 실시하려는 창업기업은 출장예정일 14일 전까지 다음 각 호의 내용을 주관기관의 장에게 보고하여야 한다.

1. 출장 개요(목적, 기간, 출장지, 대상자, 업무, 예산 등)
2. 출장의 필요성 및 방문국과 방문장소의 타당성
3. 출장자·출장시기 적합성
4. 출장경비 타당성
5. 기타 주관기관이 요청하는 사항

② 제도전성공패키지 사업수행을 위해 국내·외 숙박비로도 집행 할 수 있으며, 국내 숙박비 집행시 아래 호를 준용하여 집행해야 한다.

- 가. 2일 이상 국내(시외)출장을 하는 경우 ‘공무원여비 규정’의 숙박비 집행기준을 준용하여 여비로 숙박비를 집행할 수 있으며, 창업기업은 출장일정 및 업무 정보 등을 숙박비 증빙서류로 제출하여야 한다.

제20조(지급수수료) ① “기술이전비”로 기술평가 비용 절감 등을 위해 특허청 산하 발명진흥회 지식재산중개소가 운영하는 국가지식 재산거래플랫폼을 활용한 특허거래전문관의 중개로 가격산정 및 거래협상이 된 경우에는 집행이 가능하다.

② “시험·인증비” 중 제품인증의 경우에는 시험분석비용과 인증비용 및 컨설팅 비용에 한해 집행이 가능하며, 시스템인증의 경우에는 신규 인증심사(갱신심사 제외) 및 등록비용에 한하여 집행이 가능하다.

③ “멘토링비”는 1인 1일 최대 30만원 한도이며, 12만 5천원을 초과하는 집행 시에는 기타 소득세 등을 공제후 집행하여야 한다.(총 멘토링비는 500만원 이상 집행 불가) 또한, 창업기업의 멘토링비는 주관기관(전담조직) 소속 인력에 집행 불가하며 멘토는 Re:Born 멘토단 또는 동 멘토단의 자격기준을 충족하는 자여야 한다.

< 표-2. Re:Born 멘토단 자격요건 >

구분	내용
성공 재창업자	• 실제 폐업 및 재창업 경험 등을 바탕으로 “폐업부터 재창업까지” 전과정에 대한 경험과 노하우, 문제해결 방법 등 제시가 가능한 성공 재창업자 * 제도전성공패키지 참여자 중 우수 재창업자 (우수사례 등)
시장(연계) 전문가	• 자금·투자연계, 시장개척, 홍보·마케팅, 입점 지원 등 (예비)재창업자가 필요로 하는 분야별 연계가 가능한 시장전문가 * 대·중견기업 전·현직 임·직원 및 소속 컨설턴트, 벤처투자심사역(VC), 액셀러레이터(AC), MD 및 파워셀러, 대기업 마케팅 전문가, 첨단기술, 기타 실무경험 보유 전문가 등

* 자격 기준: 박사학위 소지(산업계, 연구계), 조교수 이상(학계), 공무원 경력자, 기술 및 경영분야 전문가, 10년 이상 실무경험 보유자 등

④ 기자재임차비는 민간기업을 통한 기자재 임차시 2개 이상의 복수전적을 통해 임차하며, 주관기관 및 대학, 연구소 등의 기자재 임차 시 해당 기관의 내부 기준단을 적용한다.

⑤ 사무실임차료는 임대인의 사업자등록증의 업종과 업태에 ‘부동산업’, ‘임대업’ 등이 기재된 경우에 한하여 집행이 가능하며, 공유 사무공간에 한해 ‘전대업’이 명시된 경우에도 집행이 가능하다. 또한, 사무실임차료로 임차보증금, 관리비는 집행이 불가하다.

⑥ 창업기업의 창업아이템 수출 시 발생하는 운반비, 보험료, 보관료의 실 소요비용으로 집행 가능하다.

⑦ 장비 수리비로 기능 향상을 위한 업그레이드 비용은 집행 불가하다.

⑧ 세무·회계비는 기장대행 수수료, 법인·개인사업자 결산 및 조정 수수료 관련 비용으로 집행 가능하다.

⑨ 법인설립비는 창업기업이 법인 설립 시 소요비용(잔액고 증명 수수료, 법인등록면허세, 법인등기수수료)으로 집행할 수 있다.

제21조(외주용역비) ① “외주용역비”는 사업계획서 상의 창업아이템을 고도화 하거나 사업계획을 수행하기 위해 일부 공정을 외부 전문업체에 의뢰하여 수행 시 집행할 수 있으며, 최종 결과물 검수를 통한 일괄납부를 원칙으로 한다. 다만, 계약당사자 간 협의를 통해 분할납부(선급금, 잔금)를 하게 된 경우, 선급금은 해당 외주용역 계약 총액의 50% 이하로 집행하여야 한다.

② 시제품의 시금형을 제작할 수 있으나 양산목적의 금형제작비는 집행 불가하다.

③ 용역금액이 2천만원을 초과(부가가치세 포함)하는 경우 표-3에 따라 주관기관 사업운영위원회 사전심의를 받은 건에 한하여 외주용역비를 집행할 수 있다. 이때 세부 점검항목 중 1개 이상 항목에서 ‘부적정’이 평가된 경우 해당 외주용역비의 집행은 불가하다.

< 표-3. 사업운영위원회 심의 세부 점검항목 >

세부 점검항목	심의결과	
	적정	부적정
① 외주용역 업체가 사업자등록증이 확인되었는가?		
② 외주용역 업체의 업종·업태 및 과업 수행경험 등이 외주용역 과업과 연관성이 있는가?		
③ 외주용역 업체가 계약기간 동안 적정하게 과업 수행이 가능한가?		
④ 외주용역 업체를 선정 시 2개사 이상으로부터 견적서를 수령하여 적정 계약금액을 산출하였는가?		
⑤ 외주용역 업체가 당해연도 동 사업에 참여한 창업기업이 아님을 확인하였는가?		
⑥ 재창업자(기업)의 대표자 및 임직원이 외주용역 업체에 겸직 중이거나, 외주 용역 업체의 대표자 및 임직원이 재창업자(기업)에 겸직 중인지를 확인하였는가? (사전승인 요청일로부터 2년 이내에 재직한 이력이 없음을 확인)		
⑦ 외주용역 업체에 의뢰한 과업이 창업아이템 양산을 목적으로 하지 않음을 확인하였는가?		

④ 제3항에도 불구하고 영업비밀보호 등 불가피하다고 인정하는 경우에는 사업운영위원회 사전심의를 생략할 수 있다. 이때, 주관기관의 장은 사업운영위원회 사전심의

생략에 관한 사유서, 검토서, 내부 결재문서 등 불가피한 사유를 증명하는데 필요한 증빙서류를 구비 하여야 한다.

제22조(기계장치) 중고거래 시 개인 간 거래는 불가하며 사업자등록증상 또는 법인등기부등본에 기타 중고상품 소매업, 중고 가전제품 및 통신장비 소매업 등 중고상품·제품 취급이 명시되어 있거나 실제로 중고 거래를 영위하고 있는 기업(사업자)과의 거래에 대해 집행이 가능하다.

제23조(광고선전비) ① 광고 선전을 위해 외주용역을 진행하는 경우, 관리기준 제29조(외주용역비)를 준용한다.
② 일회성 무작위 홍보를 위한 배포용 기념품 제작, 유니폼 제작, 기프티콘 등에 소요되는 비용은 집행이 불가하다.
③ 모든 광고선전 활동은 협약기간 내에 완료되어야 하며, 협약기간 이후 잔여금액의 발생 또는 이월하여 사용할 수 있는 전자화폐(온라인 광고, 문자 등 충전·차감방식 화폐)의 경우에도 협약기간 내 실소요 비용 집행에 한하여 사업비 지급이 가능하다.

제 7 장 사 업 운 영

제24조(주관기관의 의무) ① 주관기관은 전담조직의 장을 제외한 2인 이상의 전담인력을 구성해야하며, 다음 각호와 같은 창업지원 유관경력 2년 이상인 자를 1명 이상 구성하여야 한다.

1. 정부, 지방자치단체, 민간 기관 등의 보조를 받는 창업지원사업 업무 수행
 2. 중소기업창업 지원법상 창업자로 창업기업 경영
 3. (예비)재창업자 대상 창업교육, 기술·경영 멘토링 등 창업지원 서비스 직접 수행
- ② 전담인력의 병가, 출산휴가, 육아휴직 등으로 업무를 담당할 수 없는 경우에도 해당 인력을 전담인력으로 인정한다. 단, 해당 기간이 3개월을 초과하는 경우 해당 인력의 업무를 대신할 대체인력을 확보하여야 한다.
- ③ 주관기관 자격 및 요건, 역할 등은 주관기관 선정당시 모집공고문(붙임, 참고, 양식, 매뉴얼 등 포함)에서 정하는 바에 따른다.
- ④ 상법에 근거하여 설립된 주관기관(주식회사 등)은 이행(지급)보증보험증권을 제출하여야 한다. 단, 전문기관에서 기업신용등급 기준(정부 및 공공기관 제출용 신용평가등급 확인서(유효기간내) A-등급 이상)에 따라 이행보증각서로 대체하여 제출하도록 할 수 있다.

제25조((예비)재창업자의 의무) ① 예비재창업자 또는 개인사업자가 법인을 설립하고자 하는 경우 온라인법인설립시스템(www.startbiz.go.kr)을 이용하여 법인 설립하는 것을 원칙으로 한다.

- ② 예비재창업자는 협약 종료일로부터 1개월 이전에 중소기업창업 지원법 상의 재창업을 이행하고, 예비재창업자 및 재창업자는 협약 종료일로부터 1년 이상 재창업을 유지하여야 한다. 정당한 사유없이 이를 이행하지 않을 경우 전문기관 및 주관기관에서는 지침 제58조(제재 및 환수)에 따라 제재조치를 취할 수 있다.
- ③ (예비)재창업자는 전문기관에서 정하는 교육시간을 이수하여야 한다.

제 8 장 창업프로그램

제26조((예비)재창업자 프로그램) ① 주관기관장은 (예비)재창업자 멘토링 수행 시 온라인 멘토링 시스템을 사용하여 멘토링을 운영할 수 있다.
② Re:Born 멘토단을 활용한 (예비)재창업자 멘토링 운영 세부내용은 전문기관 멘토 운영 가이드에서 별도로 정할 수 있다.

제27조(연합프로그램 운영) 전문기관 장은 (예비)재창업자 지원 시 당해연도 재도전성공 패키지 주관기관과 협의하여 공동으로 프로그램을 운영할 수 있다.

제28조((예비)재창업자 입주·보육) ① 주관기관 장은 (예비)재창업자를 밀착 지원하기 위한 입주 공간을 구축·운영할 수 있다.
② 입주를 위한 선정평가 등 운영에 관한 세부사항은 주관기관의 규정에 따른다. 다만 전문기관에서 재창업지원 활성화를 위한 개선을 요구할 수 있다.

제 9 장 보고(점검) 및 평가

제29조(주관기관 최종평가) ① 전문기관 장은 주관기관 평가계획(평가일정, 평가기준, 평가절차 등)을 수립하여 최종평가를 진행하여야 한다.
② 전문기관 장은 주관기관 최종평가 결과에 따라, 주관기관 인센티브 및 패널티를 부여할 수 있다.

제30조((예비)재창업자 점검) ① 주관기관장은 지침 제49조(창업기업등 점검)에 따라 점검을 실시하되, 일정에 따라 중간점검을 생략할 수 있다.
② 제1항에 따른 중간점검 생략시, 주관기관장은 (예비)재창업자 협약기간 내 1회 이상 (예비)재창업자에 대한 수시점검을 실시하여야 한다.
③ 주관기관장은 (예비)재창업자 중간점검 또는 수시점검 결과 '보완' 판정을 받은 (예비)재창업자에 대해 최종점검 시 현장방문을 실시할 수 있다.
④ (예비)재창업자 점검 세부사항은 전문기관장이 별도 계획을 수립하여 시행할 수 있다.

다.

⑤ 주관기관은 전문기관의 안내에 따라 최종점검 등을 실시하고, 아래의 표-4에 따라 (예비)재창업자 사업화지원에 대한 “적정”, “부적정”을 결정하여야 한다.

< 표-4. 제도전성공패키지 최종점검 판정기준 >

판정(등급)	세부 기준
적정	- 사업계획 달성(시제품 제작 등), 창업 유지
부적정	- 사업계획 미달성(시제품 제작 등), 사업자등록 미이행 (등록된 사업자의 휴·폐업)

⑥ 전문기관 또는 주관기관은 창업기업과 협약종료 후 사업비 부정사용 등에 대한 사후점검을 실시할 수 있다.

제31조((예비)재창업자 최종평가 등) ① 주관기관은 전문기관이 별도로 안내하는 창업 기업 최종점검표에 따라 성과평가를 실시하고, 표-5에 따라 창업기업 사업화의 “성공 (최우수, 우수, 보통)”, “실패(미흡, 극히불량)”를 결정하고 결과 보고를 작성하여 전문기관으로 제출하여야 한다.

< 표-5. 제도전성공패키지 성공·실패판정기준 >

구분	등급	측정 방법	등급비율(%)
성공	최우수	- 성공판정기준 (성공적 사업수행 기준) - 사업계획에 따른 시제품제작 완료 - 재창업기업 계속 유지(예비재창업자의 경우, 협약종료 1개월 이전에 재창업)	10%
	우 수	- (예비)재창업자 필수프로그램 이수 (전문기관 계획 및 안내 등에 따름)	30%
	보 통	- 성공판정내 등급판정기준 - 협약기간 기준 매출, 고용, 투자 등 성과평가 (전문기관 계획 및 안내 등에 따름)	60%
실패	미 흡	사업을 성실하게 수행하였으나, 성공적으로 수행하지 못한 경우	
	극히불량	사업계획 달성을 실패하거나 협약기간 내 휴폐업 또는 재창업 미이행	

② 주관기관은 최종평가 결과 ‘극히불량’ 판정을 받은 과제 중 ‘미흡’으로 검증을 요청한 과제에 대해 사업운영위원회를 구성·운영할 수 있으며, 변호사, 회계사, 창업 분야 등의 전문가 7인 이내로 위원회를 구성하여, 표-6에 따라 성실성 여부를 평가·검증한다.

< 표-6. 미흡 평가지표 >

평가 지표	구분		
	우수	보통	미흡
① 사업화 일정 및 사업비 집행은 사업계획서에 따라 충실하게 진행되었는가?			
② 사업화 과정을 확인할 수 있는 결과보고서, 증빙서류 등 중간산출물은 체계적으로 제시되었는가?			
③ 사업화 목표 미달성 후 재시도 및 자체 보완활동 (외부자문, 컨설팅, BM 변경 등)이 이루어졌는가?			
④ 사업계획 대비 목표 달성을 위해 성실하게 사업을 수행하였는가?			

④ 사업운영위원회는 평가 지표 중 3개 지표 이상이 ‘우수’ 또는 ‘보통’으로 평가될 경우 ‘미흡’으로 판정하고, 그 외는 모두 ‘극히불량’으로 판정한다. 단, 미흡 평가지표에서 ①과 ②번 항목 중 하나라도 ‘미흡’으로 평가된 경우 ‘극히불량’으로 판정한다.

제 10 장 사후관리 및 행정사항

제32조(재창업기업의 인수합병) ① 재창업자는 기업의 인수·합병이 필요한 경우 구체적인 인수합병 사유 등을 기재한 승인요청서를 주관기관장에 제출하여야 한다.

② 주관기관은 사업운영위원회를 통해 제1항에서 제출한 승인요청서의 타당성 등을 검토하여, 재창업자의 인수합병 승인여부를 확정하고 재창업기업에 통보하여야 한다. 단, 합병법인이 재창업자 모집 공고문상 지원요건을 충족하는 경우 사업운영위원회 심의를 통해 계속지원할 수 있으나, 미충족하는 경우 재창업자의 과제포기에 대하여 주관기관은 제재조치 등을 할 수 있다.

③ 재창업자의 인수합병이 승인된 경우, 사업비에 대한 모든 권리·의무를 협약시작일을 기준으로 합병법인에 이전하여야 하며, 사업비 권리·의무 이전 확인서를 작성하여 주관기관에 제출하여야 한다.

④ 재창업자 사업지원금의 권리·의무를 합병법인으로 이전하였더라도 사업지원금의 횡령, 편취 등 용도 외 사업지원금 집행, 실패 등 제재사유로 인한 환수조치 발생 시, 사업지원금 환수의 책임은 합병법인 및 재창업자에게 있으며, 전문기관 장 및 주관기관 장은 제재조항에 따라 사업지원금의 환수조치 등을 할 수 있다.

제33조(제재) 지침 제58조(제재 및 환수)를 준용하되 검찰·경찰, 그 밖의 수사기관에서 수사 중인 사건에 대하여는 제재의결의 요구나 그 밖의 제재 절차를 진행하지 아니할 수 있다.

제34조(해석) 본 관리기준에 명시되지 않은 재창업지원사업 전반에 관련한 사항 또는 해석상 논란이 발생하는 사항에 대해서는 전문기관의 결정 및 해석에 따른다.

부 칙

제1조(시행일) 본 관리기준은 2025년 4월 22일로부터 시행한다.